الإعلام

بأحكام الصيام

تأليف

أبي سلمان حسن كافي بن علم بن حسن المقدشي

الطبعة الثالثة: ١٤٣٩هـ

الموافق: ٢٠١٨م

حقوق الطبع محفوظة للناشر

مقدمة الطبعة الثالثة

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَاهَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

أَمَّا بَعْدُ: فَهَذِهِ رِسَالَةٌ مُخْتَصَرَةٌ فِي أَحْكَامِ الصِّيَامِ، سَمَّيْتُهَا (الإِعْلَام بِأَحْكَامِ الصِّيَامِ) وَقَدْ طُبِعَتْ طَبْعَتَانِ، وَهَا أَنَا أُقَدِّمُ لِلقُرَّاءِ الكِرَامِ الطَّبْعَةَ الثَّالِثَةَ، وَفِيْهَا أَبْوَابٌ مَزِيْدَةٌ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ وَتَعْلِيْقَاتٌ مُفِيْدَةٌ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ تَكُنْ مَوْجُوْدَةً فِي الطَّبْعَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ .

اللهَ أَسْأَلُ أَنْ يَنْفَعَ بِهَا كَاتِبَهَا وَقَارِئَهَا وَسَائِرَ المُسْلِمِيْنَ، وَأَنْ يَجْعَلَهَا وَسَائِرَ أَعْمَالِي خَالِصَةً لِوَجْهِهِ الكَرِيْمِ، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَبِالإِجَابَةِ جَدِيْرٌ، وَهُوَ حَسْبِيْ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

كتبه أبو سلمان:

حسن كافي ابن علم بن حسن المقدشي

غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وسائر المسلمين

مركز السنة/ شبيلي السفلى – الصومال – .

بتاريخ: جمادى الآخر ٧/ ١٤٣٩هـ – ٢/ ٢٣/ ٢٠١٨م

المقدمة

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَاهَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

أَمَّا بَعْدُ: فَهَذِهِ رِسَالَةٌ مُخْتَصَرَةٌ جَمَعْتُ فِيْهَا بَعْضَ الْأَحَادِيْثِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَحْكَامِ الصِّيَامِ، وَسَمَّيْتُهَا (الإعلام بأحكام الصيام)

أَسْأَلُ اللهُ الْعَظِيْمَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ أَنْ يَجْعَلَهَا خَالِصَةً لِوَجْهِهِ، نَافِعَةً لِعِبَادِهِ، إِنَّهُ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

كتبه:

أبو سلمان حسن كافي بن علم بن حسن

(١) بَابُ وُجُوْبِ صِيَامِ رَمَضَانَ

قَالَ اللهُ تَعَالَى:﴿يَاءَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بُنِي الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَاإِلَهَ إِلَّااللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدا رَّسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ" مُتَفَّقٌ عَلَيْهِ ([1]).

(٢) وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنَّ أَعْرَابِياً جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَائِرَ ([2]) الرَّأْسِ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ:(الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا) فَقَالَ أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ فَقَالَ:(شَهْرُ رَمَضَانَ إِلَّاْ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا) فَقَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَائِعَ الإِسْلَامِ، قَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَاْ أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلَاْ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئًا،فَقَالَ

([1]) أخرجه البخاري: رقم (٨) ومسلم: رقم (١٠٣)

([2]) ثائر الرأس: بالثاء المثلثة من ثار الغبار إذا ارتفع وانتشر أي منتشر شعر الرأس غير مرجلة .

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .

(٣) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ:"نُهِيْنَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيْءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُوْلُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَكَ، قَالَ: صَدَقَ قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ: اللهُ، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ قَالَ: اللهُ، قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيْهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ: اللهُ، قَالَ فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ آللهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا، قَالَ: صَدَقَ، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي أَمْوَالِنَا، قَالَ: صَدَقَ، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا،قَالَ: صَدَقَ، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٠٢) ومسلم: رقم (١٠٠)

سَبِيْلاً، قَالَ: صَدَقَ، قَالَ: ثُمَّ وَلَّىْ، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَاْ أَزِيْدُ عَلَيْهِنَّ وَلَاْ أَنْقُصُ مِنْهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ"متفق عليه (١).

(٢) بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ

(٤)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعَمِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوْفِ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (٢) .

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (٦٣) . ومسلم : رقم (١٠٣)

(٢) أخرجه البخاري: رقم (١٩١٥) ومسلم: رقم (٢٧٠٧)

(٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّيْ صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوْفِ(١) فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ (٢) .

(٦) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُوْنَ؟ فَيَدْخُلُوْنَ مِنْهُ، فَإِذَا دَخَلَ ءَاخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (٣) .

---

(١) قال صاحب تاج العروس، قال شيخنا: الخلوف: بالضم بمعنى تغير الفم هو المشهور الذي صرح به أئمة اللغة، وحكى بعض الفقهاء والمحدثين فتحها، واقتصر عليه الدميري رحمه الله في شرح (المنهاج) وأظنه غلطا كما صرح به جماعة، وقال آخرون: الفتح لغة رديئة، والله أعلم اهـ

(٢) أخرجه البخاري: رقم (١٩٠٥) .

(٣) أخرجه البخاري: رقم (١٩٠٧) ومسلم: رقم (٢٧١٠)

(٣) بَابُ فَضْلِ صَوْمِ رَمَضَانَ

(٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ –قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمْضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

(٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِدَتِ (٣)الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ (٤) وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (٢٠٢٤) ومسلم: رقم (١٧٨١)

(٢) أخرجه البخاري: رقم (١٩١٠) ومسلم: رقم (٢٤٩٥)

(٣) صفدت: بالتشديد ويخفف أي قيدت .

(٤) ومردة الجن: جمع مارد، وهو المتجرد للشر، ومنه الأمرد لتجرده من الشعر، وقال الطيبي: المارد هو العاتي الشديد .

أَقْصِرْ، وَللهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ (١).

(٤) بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّهْيِ أَنْ يَتَقَدَّمَ رَمَضَانُ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّاْ مَنْ صَامَ صَوْمًا فَوَافَقَهُ

(١٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَاْ تَقَدَمُوْا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَاْ يَوْمَيْنِ إِلَّاْ رَجَلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (٢) .

---

(١) أخرجه الترمذي: رقم (٦٨٢) وابن ماجة: رقم (١٦٤٢)

(٢) أخرجه البخاري: رقم (١٩٢٥) ومسلم: رقم (٢٥١٨) .

وجاء عند أبي داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة مرفوعا "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" وهذا الحديث مخالف لحديث الباب، واختلف العلماء في هذا الحديث، قال الإمام ابن رجب في (لطائف المعارف) : واختلف العلماء في صحة هذا الحديث ثم في العمل به، فأما تصحيحه فصححه غير واحد منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر، وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم وقالوا: هو حديث منكر منهم عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وأبو زرعة الرازي والأثرم.

(٥) بَابُ الصَّوْمِ وَالإِفْطَارِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالْ

(١١)عَنِ ابْنِ عُمَرَ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ:"لَاْ تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوا الْهِلَالْ وَلَاْ تُفْطِرُوْ حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ (١)

وقال الطحاوي: هو منسوخ وحكى الإجماع على ترك العلم به، وأكثر العلماء على أنه لا يعمل به، اهـ . قلت: قال أبو داود: أنكروا على العلاء صيام شعبان .

قال الذهبي في (السير) في ترجمة العلاء ابن عبد الرحمن: ومن أغرب ما أتى به عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا"

وممن صحح الحديث أبو عوانة وابن قدامة، ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر والشيخ ابن باز والشيخ الألباني .

وقد جمع بعض أهل العلم بين هذا الحديث وحديث الباب، قال الترمذي ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان، وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قولهم حيث قال صلى الله عليه وسلم:" لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم" وقد دل في هذا الحديث أنما الكراهة على من يتعمد الصيام لحال رمضان، اهـ .

(١) وإن أغمي عليكم: قال ابن حجر: يقال غيَّمْت الشيء إذا غَطَّيته وأغمى غمَّى وغَمَى بتشديد الميم وتخفيفها الكل بمعنى أهـ

فَاقْدُرُوْا لَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([1]).

(١٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ الشَّهْرُ فَعُدُّوْا ثَلَاْثِيْنَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ، وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ"فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاْثِيْنَ" ([2]) .

(٦) بَابٌ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

(١٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَاْلَ فَأَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ([3]) .

(١٤) وَعَنْ أَبِي عُمَيْرٍ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمُوْمَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَاْلَ شَوَالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَاماً فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ ءَاْخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوْا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأَوْا اَلْهِلَاْلَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْطِرُوْا وَأَنْ يَخْرُجُوْا

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩١٧) ومسلم: رقم (٢٤٩٨)

(٢) أخرجه البخاري: رقم (١٩٢٠) ومسلم: رقم (٢٥١٦)

(٣) أخرجه أبو داود : رقم (٢٣٤٢) .

إِلَى عِيْدِهِمْ مِنَ الْغَدِ" رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحُ(١) .

(٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

(١٥)عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرْ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَةٍ (٢) فَقَالَ: كُلُوْا فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمَّارٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيْهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ (٣).

---

(١) رواه أبو داود ١١٥٧ والنسائي ١\٢٣١ \ وأحمد ٥\٥٨ والدارقطني ٢٣٣ والبيهقي ٣،٣١٦ وقال هذا إسناد صحيح وتبعه الحافظ رحمه الله في بلوغ المرام وقال الدارقطني رحمه الله إسناد حسن ثابت أ.هـ قاله الألباني رحمه الله في (الإرواء) .

(٢) فأتي بشاة مصلية: اسم مفعول من صَلَى على وزن مرميّة أي مشوية .

(٣) أخرجه أبو داود: رقم (٢٣٣٤) والترمذي: رقم (٦٨٦) وابن ماجة: رقم (١٦٤٥) .

(٨) بَابُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الآفَاقِ فِي الرُّؤْيَةِ

(١٦) عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ [١] وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فِي ءَاْخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَءَاهُ النَّاسُ وَصَامُوْا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُوْمُ حَتَّى نُكَمِّلُ ثَلَاثِيْنَ أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوَلَا تَكْتَفِيْ بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ، فَقَالَ: لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢].

---

(١) واستهل علي رمضان : أي ظهر .

(٢) أخرجه مسلم: رقم (٢٥٢٨) .

اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع لقوله عليه الصلاة والسلام"صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته" وهذا عام شامل لجميع المسلمين في كل مكان، وذهب عكرمة والقاسم بن محمد والحنفية والشافعية إلى أنه يعتبر لكل أهل بلد رؤيتهم، ولا يلزمهم رؤية غيرهم لحديث كريب، والصواب قول الجمهور، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني وصديق حسن خان، ولا يعارضه حديث ابن عباس لأمور ذكرها الشوكاني منها: أن يقال: إن حديث ابن

(٩) بَابُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ

(١٧) عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ" رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِي، وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ (١) .

(١٨) وَعَنْ سَلْمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنَّهُ قَالَ: "بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَأَمَرَهُ

عباس ورد فيمن صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء رمضان أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم، ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتى يكملوا ثلاثين أو يروا هلالهم، وبذلك يزول الاشكال ويبقى حديث أبي هريرة وغيره على عمومه يشمل كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا كما قال ابن تيمية في (الفتاوى): ٢٥/ ١٥٧، اهـ قاله الألباني في (تمام المنة) .

(١) أخرجه أبو داود: رقم (٢٤٥٤) والترمذي: رقم (٧٣٠) و النسائي: رقم (٢٣٣١) وابن ماجة: رقم (١٧٠٠) .

(فائدة) قال الترمذي عقب هذا الحديث: وإنما معنى هذا عند أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه، وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعد ما أصبح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، اهـ .

أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١٠) بَابُ فَضْلِ السُّحُوْرِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ

(١٩)عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السُّحُوْرِ (٢) بَرَكَةً"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٣). .

(٢٠) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٤).

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٣٥) ومسلم: رقم (٢٦٦٨)

(٢) السحور: بفتح السين اسم لما يتسحر به من الطعام والشراب، وبالضم المصدر والفعل نفسه، وأكثر ما يروى بالفتح، وقيل: إن الصواب بالضم لأنه بالفتح الطعام، والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام أ.هـ قاله العيني في (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) .

(٣) أخرجه البخاري: رقم (١٩٣٤) ومسلم: رقم (٢٥٤٩)

قال الإمام ابن المنذر في (الإشراف) : هذا أمر ندب لا أمر فرض، وقد أجمعوا على أن ذلك مندوب إليه مستحب، ولا إثم على من تركه .

(٤) أخرجه مسلم: رقم (٢٥٥٠) .

(٢١) وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ فَقَالَ: "إِنَّهَا بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمُ اللهُ إِيَّاهَا فَلَا تَدَعُوْهُ" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (١) .

(١١) بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِيْرِ السُّحُوْرِ

(٢٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ –رضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ:كَمْ كَانَ قَدْرَ مَا بَيْنَهُمَا؟ قَالَ خَمْسِيْنَ ءَايَةً"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

---

(١) رواه النسائي: رقم (٢١٨٠) وصححه العلامة الوادعي رحمه الله في الجامع الصحِيحِ مما ليس في الصحيحين.

(٢) أخرجه البخاري: رقم (١٩٣٢) ومسلم: رقم (٢٥٥٢) .

قال الترمذي عند هذا الحديث: وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق استحبوا تأخير السحور ، اهـ .

(٢٣) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِيْ ثُمَّ تَكُوْنُ سُرْعَتِي أَنْ أُدْرِكَ السُّجُوْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١). .

(١٢) بَابُ كَوْنِ الصِّيَامِ بِطُلُوْعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ

(٢٤) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ قَالَ لَهُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتَ وِسَادَتِي عِقَالَيْنِ: عِقَالًا(٢) أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ أَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيْضٌ(٣)

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٣١) وفي رواية للبخاري أيضا :كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعة لي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

(٢) عقالا : بكسر العين وهو حبل صغير يشد به ركبة البعير لئلا يفر.

(٣) قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن : ٢/١٠٥ / فيه قولان:

أحدهما: يريد أن نومك إذا لكثير وكنى بالوساد عن النوم إذا كان النائم يتوسده، أو يكون أراد أن ليلك إذا لطويل إذا كنت لا تمسك عن الأكل والشرب حتى يتبين لك سواد العقال من بياضه.

إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)

(٢٥) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْأَيَةُ﴿وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَسْوَدَ وَالْخَيْطَ الْأَبْيَضَ فَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رِئْيُهُمَا(٢) فَأَنْزَلَ اللهُ بَعْدَ ذَلِكَ ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

والقول الآخر: أنه كنى بالسواد عن الموضع الذي يضعه من رأسه وعنقه على الوساد إذا نام، والعرب تقول: فلان عريض القفا إذا كانت فيه غباوة وغفلة، وقال القرطبي رحمه الله: إنما عني والله أعلم أن وسادك إن كان يغطي خيطين اللذين أراد الله فهو إذا عريض واسع.

وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، وبه يقول عامة أهل العلم، اهـ .

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٢٧) ومسلم: رقم (٢٥٣٣)

(٢) حتى يتبين رؤيهما بكسر أوله وسكون الهمزة وضم التحتانية، وفي رواية للبخاري رؤيتهما .

(٣) أخرجه البخاري: رقم (١٩٢٨) ومسلم: رقم (٢٥٣٥)

(٢٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى تَسْمَعُوْا أَذَانَ ابْنِ مَكْتُوْمٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١٣) بَابُ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ فِي يَدِهِ

(٢٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِي حَاجَتَهُ مِنْهُ" هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ أَبُودَاودَ وَأَحْمَدُ (٢) .

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٢٩) ومسلم: رقم (٢٥٣٧)

(٢) أخرجه أبو داود: رقم (٢٣٥٠) وأحمد: رقم (١٠٦٢٩)

قال الإمام ابن المنذر في (الإشراف) : كان مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون: يحرم الطعام والشراب عند اعتراض الفجر الآخر في الأفق، وروينا معنى هذا القول عن عمر بن الخطاب وابن عباس وبه قال عطاء وعوام أهل العلم علماء الأمصار، وكذلك نقول: وفي الباب قول ثان وروينا عن علي أنه قال حين صلى الفجر: الآن حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وروينا عن حذيفة أنه لما طلع الفجر تسحر ثم صلى، وروي معنى ذلك عن ابن مسعود وقال مسروق: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق، وكان إسحاق يميل إلى القول، ثم قال: من غير أن يظن على الذين تأولوا الرخصة في

(١٤) بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِيْلِ الْفِطْرِ

(٢٨) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

الوقت الذي بينّا، قال: ولا قضاء على من أكل في الوقت الذي بينّا من الرخصة ولا كفارة، اهـ .

وقال العلامة الألباني – رحمه الله – في (تمام المنة) : وفيه دليل على من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب علي يده أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه، فهذه الصورة مستثناة من الآية (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) فلا تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث وبين هذا الحديث، ولا إجماع يعارضه بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر مما أفاده الحديث، وهو جواز السحور إلى أن يتضح الفجر وينتشر البياض في الطرق، راجع الفتح: ١٠٩/٤– ١١٠، لأن من فوائد هذا الحديث إبطال بدعة الأمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة لأنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحرون، ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعة فتأمل، اهـ

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٦٧) ومسلم: رقم (٢٥٥٤) .

(٢٩) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَىْ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا غَابَتِ اَلْشَّمْسُ قَالَ يَاْ فُلَانُ إِنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَاْ رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: إِنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا (١) قَالَ: فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَأَتَاهُ بِهِ فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمّ قَالَ بِيَدِهِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

(٣٠) وَعَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوْقٌ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقُلْنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣) أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاْةَ، وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاْةَ، قَالَتْ أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلِ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاْةَ ؟ قَالَ قُلْنَا : عَبْدُ اللهِ –

قال الترمذي عند هذا الحديث: وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم استحبوا تعجيل الفطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، اهـ .

(١) والجدح: تحريك السويق ونحوه بالماء بعود يقال: اجدح أي حرّك السويق بعود ليذوب بالماء .

(٢) أخرجه البخاري: رقم (١٩٦٥) ومسلم: رقم (٢٥٥٩)

(٣) وفي رواية عند مسلم: أنه أبو موسى الأشعري .

يَعْنِي ابْنَ مَسْعُوْدٍ – قَالَتْ: كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(٣١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُوْنَ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ(٢).

(١٥) بَابُ الإِفْطَارِ عَلَى الرُّطَبِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَحَسَوَاتٍ مِنَ الْمَاءِ

(٣٢)عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ"كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَى حَسَوَاتٍ (٣) مِنْ مَاءٍ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ (٤).

---

(١) أخرجه مسلم: رقم (٢٥٥٦)

(٢) أخرجه أبو داود: رقم (٢٣٥٣) وحسَّنه العلامة الوادعيرحمه الله في الجامع الصحِيحِ مما ليس في الصحيحين.

(٣) حسى حسوات: حسى زيد الماءشربه شيئا بعد شيء، والحسوة بالضم الشيء القليل، منه المرة من الحسوة، والفتح أفصح .

(٤) أخرجه الترمذي: رقم (٦٩٦) قال الإمام الوادعيرحمه الله في جامعه: هو حديث حسن على شرط مسلم .

(١٦) بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ

(٣٣) عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا– قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ (١) .

(١٧) بَابُ التَّرْهِيْبِ مِنَ الإِفْطَارِ قَبْلَ تَحِلَّةِ الصَّوْمِ

(٣٤) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: "بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ (٢) فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا (٣) فَقَالَا لِي إِصْعَدْ فَقُلْتُ إِنِّي لَا أُطِيْقُهُ فَقَالَا: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ(٤) إِذَا أَنَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيْدَةٍ فَقُلْتُ: مَا

قال الترمذي عند هذا الحديث: وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر في الشتاء على تمرات، وفي الصيف على الماء، اهـ .

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٦٤) ومسلم: رقم (٢٥٥٨)

(٢) بضبعي: بفتح الضاد المعجمة وإسكان الموحدة وفتح العين مثنى، وهما باطنا الساعد .

(٣) وعرا : الوعر الصعب وزنا ومعنى .

(٤) أي في وسط الجبل .

هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالُوْا هَذَا عَوَىُ أَهْلِ النَّارِ (١) ثُمَّ انْطَلَقَا بِي فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِيْنَ بِعَرَاقِيبِهِمْ (٢) مُشَقَّقَةٌ أَشْدَاقُهُمْ (٣) تَسِيْلُ أَشْدَاقُهُم دَمًا، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يُفْطِرُوْنَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ" رَوَاهُ الْحَاكِمُ (٤).

(١٨) بَابُ إِذَا أَفْطَرَ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ

(٣٥) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكَرٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهَا – قَالَتْ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ (٥) ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، قِيْلَ: لِهِشَامٍ فَأُمِرُوْا بِالْقَضَاءِ، قَالَ: بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ؟، وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا لَا أَدْرِي أَقَضَوا أَمْ لَا ؟

---

(١) عوى أهل النار: أي أصوات أهل النار وصياحهم .

(٢) جمع عرقوب: وهو مجمع مفصل الساق والقدم .

(٣) مشققة أشداقهم: جمع الشدق بالكسر وجمع المفتوح شدوق وهو جانب الفم

(٤) أخرجه الحاكم : رقم (١٥٦٨) وصححه العلامة الوادعي رحمه الله في الجامع الصحِيحِ مما ليس في الصحيحين.

(٥) يوم غيم : الغيم السحاب .

رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١) (٢).

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٦٩) .

(٢) قال الحافظ في (الفتح): قوله "بد من قضى" هو استفهام انكار محذوف الأداة والمعنى لابد من قضاء، ووقع في رواية أبي ذر " لابد من القضاء" قوله وقال معمر سمعت هشاما يقول: لا أدري أقضوا أم لا، هذا التعليق وصله عبد بن حميد قال: أخبرنا معمر سعمت هشاما بن عروة فذكر الحديث، وفي آخره فقال إنسان لهشام: أقضوا أم لا، فقال: لا أدري، وظاهر هذه الرواية تعارض التي قبلها، لكن يجمع بأن جزمه بالقضاء محمول على أنه استند فيه إلى دليل آخر، وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه، وقد اختلف في هذه المسألة فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء اهـ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الفتاوى: ٢٥/ ٢٣١) بعد أن ذكر حديث أسماء في الباب قال: وهذا يدل على شيئين:

الأول: على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهم .

والثاني: لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به، فإن قيل: فقد قيل لهشام بن عروة أمروا بالقضاء، قال: أو بد من القضاء؟ قيل: هشام قال ذلك برأيه لم يرو ذلك في الحديث، ويدل

(١٩) بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ لِلصَّائِمِ

(٣٦)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى:كُلُّ عَمَلِ ابْنِ ءَادَمَ لَهُ اِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَاْ يَرْفُثْ (١) يَوْمَئِذٍ وَلَاْ يَسْخَبْ، فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفِ فَمِّ الصَّائِمِ (٢) أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣) .

على أنه لم يكن عنده بذلك علم أن معمرا رووى عنه قال: سمعت هشاما قال: لا أدري أقضوا أم لا، ذكر هذا وهذا عنه البخاري .

والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر عن أسماء، وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابنه، وهذا قول إسحاق.

(١) فلا يرفث : والمراد بالرفث هنا الكلام الفاحش .

(٢) لخلوف فم الصائم: أي تغيير رائحة فم الصائم .

(٣) أخرجه البخاري: رقم (١٩١٥) ومسلم: رقم (٢٧٠٦)

(٣٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).

(٢٠) بَابُ حُرْمَةِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ لِلصَّائِمِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ

قَالَ اللهُ تَعَالَى:﴿وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾الآية .

(٣٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا– أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى تَسْمَعُوْا أَذَانَ ابْنِ مَكْتُوْمٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢) .

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩١٤) .

قال ابن بطال: ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه، وهو مثل قوله: من باع الخمر فليشقص الخنازير أي يذبحها ولم يأمره بذبحها ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر، اهـ .

(٢) أخرجه البخاري: رقم (١٩٢٩) ومسلم: رقم (٢٥٣٧)

(٢١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ

(٣٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"هَلَكْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ:هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا؟ قَالَ: لَا،.قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ(١) فَقَالَ:تَصَدَّقْ بِهَذَا، قَالَ أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا(٢) أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

---

(١) بعرق فيه تمر: العرق بفتح العين والراء ويسكن وهو الزنبيل يأخد خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا.

(٢) ما بين لابتيها: تثنية لابة وهي الحرة يعني بين طرفي المدينةوالحرة أرض ذات حجارة سود .

(٣) أخرجه البخاري: رقم (١٩٤٦) ومسلم: رقم (٢٥٩٥)

(٢٢) بَابُ أَكْلِ النَّاسِي وَشُرْبِهِ لَاْ يُفَطِّرُ

(٤٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .

(٢٣) بَابُ صِحَّةِ صَوْمِ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ

(٤١) عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢) .

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٤٣) ومسلم: رقم (٢٧١٦) .

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال مالك بن أنس: إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء، والقول الأول: أصح .

(٢) أخرجه البخاري: رقم (١٩٣٧) ومسلم: رقم (٢٥٩٠)

(٢٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

(٤٢)عَنْ عَائِشَةَ– رَضِيَ اللهُ عَنْهَا – قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ (١)" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

(٢٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

(٤٣) عَنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"سَلْ هِذِهِ لِأُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا وَاللهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ للهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

---

(١) لإربه: بفتح الهمزة والراء على المشهور وهو الحاجة ويراد به الشهوة، وقد روي بكسر الهمزة وسكون الراء، ويفسر تارة بأنه حاجة، وتارة بأنه العقل، وتارة بأنه العضو، وأريد هاهنا العضو المخصوص .

(٢) أخرجه البخاري: رقم (١٩٣٨) ومسلم: رقم (٢٥٧٦)

(٣) أخرجه مسلم: رقم (٢٥٨٨)

(٢٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

(٤٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَوْلَاْ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاْةٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(٢٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

(٤٥) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٢).

(٤٦) وَعَنْ شَدَادِ ابْنِ أَوْسٍ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيْعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ،وَهُوَ ءَاْخِذٌ بِيَدِي لِثَمَانِ عَشَرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ:"أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ" رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ وَهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ (٣) .

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (٨٨٧) ومسلم: رقم (٥٨٩)

(٢) أخرجه البخاري: رقم (١٩٤٨) .

(٣) أخرجه أبو داود: رقم (٢٣٦٩) وحسَّنه العلامة الوادعي رحمه الله في الجامع الصحِيحِ مما ليس في الصحيحين.

قال الخطابي في (معالم السنن) : اختلف الناس في تأويل هذا الحديث فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الحجامة تفطر الصائم قولا بظاهر

الحديث هذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وقال: عليهما القضاء، وليس عليهما الكفارة، وعن عطاء قال: على من احتجم وهو صائم في شهر رمضان القضاء والكفارة، وروي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يحتجموا ليلا منهم ابن عمر وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك، وكان مسروق والحسن وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم، وكان الأوزاعي يكره ذلك، وقال ابن المسيب والشعبي والنخعي: إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف، وممن كان لا يرى بأسا بالحجامة للصائم سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي، وهو قول أصحاب الرأي، اهـ .

وقال ابن المنذر في (الإشراف على مذاهب العلماء) : واختلفوا فيما يجب على من احتجم في نهار الصوم، فكان أحمد وإسحاق يقولان: عليه القضاء، وكان مالك والثوري والشافعي وأبو ثور يقولون: لا شيء، وقد ذكرنا اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين في غير هذا الموضع، قال أبوبكر: وبالقول الأول: أقول للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:" أفطر الحاجم والمحجوم" اهـ .

وقال شيخ الإسلام كما في (مجموع الفتاوى:٢٥ص ٢٥٢) : فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا؟ والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله "أفطر الحاجم والمحجوم" كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل، وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين، والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث، كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر

(٤٧) عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِي أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَكُنْتُمْ تَكْرَهُوْنَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١) .

وغيرهم، وأهل الحديث الفقهاء فيهم العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، اهـ .

وقال الترمذي: وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر، وبهذا يقول ابن المبارك: سمعت إسحاق بن منصور يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: من احتجم وهو صائم فعليه القضاء، قال إسحاق بن منصور: وهكذا قال أحمد وإسحاق، وقال الشافعي: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أفطر االحاجم والمحجوم" ولا أعلم أحدا من هذين الحديثين ثابتا، ولو توقى رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إليّ، ولو احتجم صائم لم أر ذلك أن يفطره، هكذا كان قول الشافعي ببغداد، وأما بمصر فمال إلى الرخصة ولم ير بالحجامة للصائم بأسا، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم، اهـ .

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٥٠)

(٢٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَيْءِ لِلصَّائِمِ

(٤٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ (١) وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُودَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه (٢) .

(٤٩) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ دِمِشْقَ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِي

---

(١) ذرعة قيء: أي غلبه وسبقه .

(٢) أخرجه أبو داود: رقم (٢٣٨٠) والترمذي: رقم (٧٢٩) وابن ماجه: رقم (١٦٧٦) وصححه العلامة الألباني رحمه الله .

قال الترمذي: وقد روي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك، هكذا روي في بعض الحديث مفسرا، والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم"أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا فليقض" وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، اهـ .

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاْءَ فَأَفْطَرَ، قَاْلَ: صَدَقَ وَأَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوْءَهُ" رَوَاهُ أَبُودَاوُدُ (١).

(٥٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَاْلَ: إِذَا قَاءَ فَلَاْ يُفْطِرُ إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلَاْ يُوْلِجُ (٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا .

(٥١) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرَمَةُ: الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ لَيْسَ مِمَّا خَرَجَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا .

---

(١) أخرجه أبو دواد: رقم (٢٣٨١) وصححه العلامة الوادعي رحمه الله في الجامع الصحِيحِ مما ليس في الصحيحين.

(٢) لايولج أي لايدخل .

(٢٩) بَابُ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

(٥٢) عَنْ أَنَسٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنَّهُ كَانَ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ (١) .(٢) .

---

(١) أخرجه أبو داود: رقم (٢٣٧٨) وقال الحافظ رحمه الله في (التلخيص) لا بأس به .

(٢) قال العلامة الألباني رحمه الله في (الضعيفة: تحت رقم ١٠١٤) وفي معناه أحاديث مرفوعة لا يصح منها شيء كما قال الترمذي وغيره، ولكنها موافقة للبراءة الأصلية، فلا ينقل عنها إلا بناقل صحيح، وهذا مما لا وجود له، وقد اختلف العلماء في الكحل للصائم، وكذا الحقنة ونحوها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (رسالة الصيام :ص ٤٧) : فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلوكانت هذه الأمور مماحرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها، لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثا صحيحا مسندا أو مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك، والحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود، ولم يروه غيره ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب.

قلت: الحديث الذي أشار إليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأثمد المروج عند النوم، وقال ليتقه الصائم هو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، بل قال العلامة الألباني رحمه الله فيه: منكر الضعيفة تحت رقم ١٠١٤ .

(٣٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي اغْتِسالِ الصَّائِمِ

(٥٣) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ، وَقَالَ: «تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ»، وَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ(١) يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ" رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُد وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ(٢).

(٥٤) وعَنْ ابن عُمَر– رَضِيَ اللهُ عَنْهُما– أَنَّهُ بَلَّ ثَوْبَاً فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ . رَوَاْهُ البُخَارِيُ مُعَلَّقاً .

(٣١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ

(٥٥) عَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوْءِ، قَالَ: "أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ

---

(١) رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج بفتح العين المهملة وسكون الراء ثم الجيم قرية جامعة على طريق مكة من المدينة .

(٢) أخرجه أبو داود: رقم (٢٣٦٥)

وَبَالِغِ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّاْ أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا" رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ (١) .

(٣٢) بَابُ ما جَاءَ فِي الشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ

(٥٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ(٢) – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ –.أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلَاْةِ، وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ"رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ (٣).

---

(١) أخرجه أبو داود: رقم (١٤٢) والترمذي: رقم (٧٨٨) والنسائي: رقم (٨٧) وابن ماجه: رقم (٤٠٧) .

(٢) قال الترمذي: ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد .

(٣) أخرجه أبو داود: رقم (٢٤٠٨) والترمذي: رقم (٧٢٤) وابن ماجه: رقم (١٦٦٧) .

قال الترمذي: والعمل على هذا عن بعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان، وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد، وقال بعضهم: تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما فإن شائتا قضتا ولا إطعام عليهما، وبه يقول إسحاق، اهـ

(٥٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – أَنَّهُ قَرَأَ﴿وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطَوَّقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ﴾قَالَ:لَيْسَتْ بِمَنْسُوْخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيْرَةُ لَايَسْتَطِيْعَانِ أَنْ يَصُوْمَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا.رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

(٥٨) وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا فَقَالَ: تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ صَحِيْحٌ (٢).

(٥٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِذَا خَافَتِ الحَامِلُ عَلَى نَفْسِهَا، وَالمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا فِي رَمَضَانَ يُفْطِرَانِ وَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا وَلَا يَقْضِيَانِ صَوْمًا" رواه الطبري بسند صحيح (٣).

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (٤٤٨٤) .

(٢) أخرجه البيهقي في (الكبرى) : رقم (٨٠٧٩) .

(٣) رواه الطبري في تفسيره (جامع البيان في تأويل القرآن) تحقيق: أحمد محمد شاكر، ط، الرسالة، قال العلامة الألباني في (الإرواء: ٤/ ١٩): وإسناده صحيح .

وَفِي رِوَايَةٍ : "أَنَّهُ رَأَى أُمَّ وَلَدٍ لَهُ حَامِلًا أَوْ مُرْضِعًا فَقَالَ:" أَنْتِ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يُطِيْقُوْنَ الصِّيَامَ عَلَيْكِ الجَزَاءُ وَلَيْسَ عَلَيْكِ القَضَاءُ" رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح (١).

(٣٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ وَالْمَرِيْضِ

يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى:﴿أَيَّامًا مَعْدُوْاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ الأية .

(٦٠) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُ –.قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

---

(١) رواه الدارقطني برقم (٢٥٠) .

(٢) أخرجه البخاري: رقم (١٩٥٧) ومسلم: رقم (٢٦٢٠) .

قال الترمذي: واختلف أهل العلم في الصوم في السفر، فرآى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل حتى رآى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر، واختار أحمد وإسحاق الفطر في السفر، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إن وجد قوة فصام فحسن وهو أفضل، وإن أفطر فحسن، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك،

(٦١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا– قَالَ لَاتَعِبْ عَلَى مَنْ صَامَ وَلَاْ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ قَدْ صَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ.رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(٣٤) بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَجَوَازِ تَأْخِيْرِهِ إِلَى شَعْبَانَ

(٦٣) عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ:سَأَلْتُ عَائِشَةَ– رَضِيَ اللهُ عَنْهَا– فَقُلْتُ: مَاْ بَاْلُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَاْ تَقْضِي الصَّلَاْةَ؟ فَقَالَتْ أَحَرُوْرِيَّةٌ اَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُوْرِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ:كَانَ يُصِيْبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَاْنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاْةِ.مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

(٦٣) وَعَنْ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهَا – قَالَتْ:كَانَ يَكُوْنُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ الشُّغْلُ

وقال الشافعي: وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس من البر الصيام في السفر" وقوله حين بلغه أن ناسا صاموا، فقال: " أولئك العصاة" ووجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله، وأما من رآى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إليّ، اهـ .

(١) أخرجه مسلم: رقم (٢٦٠٩) .

(٢) أخرجه البخاري: رقم (٣٢١) ومسلم: رقم (٧٦٣) .

مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.أَوْ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(٣٥) بَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِوَصَلاْةِ التَّرَاوِيْحِ وَبَيَانِ عَدَدِ رَكَعَاتِهَا

(٦٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢) .

(٦٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

(٦٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاْةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٦٠) ومسلم: رقم (٢٦٨٧) .

(٢) أخرجه البخاري: رقم (٢٠٢٤) ومسلم: رقم (١٧٨١)

(٣) أخرجه البخاري: رقم (١٩١٢) ومسلم: رقم (١٧٧٩)

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُم الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .

(٦٧) وَعَنْ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهَا – قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاْثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الوِتْرُ وَرَكْعَتَا الفَجْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢) .

(٦٨) وَعَنْ عَائِشَةَ– رَضِيَ اللهُ عَنْهَا–.قَالَتْ: "مَاكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلَاْ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَاْ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَاْ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاْثًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَقُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوْتِرَ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِيْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (١١٤٤) ومسلم: رقم (١٧٤٨)

(٢) أخرجه البخاري: رقم (١١٤٧) ومسلم: رقم (١٧٢٢)

(٣) أخرجه البخاري: رقم (١١٤٧) ومسلم: رقم (١٧٢٣)

(٣٦) بَابُ الاجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

(٦٩) وَعَنْ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهَا–.قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ. متفق عليه (١).

(٧٠) وَعَنْهَا – رَضِيَ اللهُ عَنْهَا – قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي رَمَضَانَ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ، وَفِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْهُ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٢).

(٣٧) بَابُ الاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

(٧١) عَنْ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهَا – أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُم اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

(٧٢) وَعَنْ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهَا – قَالَتْ:كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ وَأَنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ أَرَادَ الِاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (٢٠٣٤) ومسلم: رقم (٢٧٨٧)

(٢) أخرجه مسلم: رقم (٢٧٨٨)

(٣) أخرجه البخاري: رقم (٢٠٣٦) ومسلم: رقم (٢٧٨٤)

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ نَظَرَ فَإِذَا الأَخْبِيَةُ فَقَالَ:آلْبِرَّ تُرِدْنَ فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ(١)، وَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَالٍ.مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

---

(١) هو بقاف مضمومة وواو مكسورة مشددة وضاد معجمة ومعناه. أزيل يقال: قاض البناء وانقاض أي انهدم .

(٢) أخرجه البخاري: رقم (٢٠٤٢) ومسلم: رقم (٢٧٨٥) .

أَبْوَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ

(٣٨) بَابُ وُجُوْبِ زَكَاةِ الفِطْرِ (١)

---

(١) تعريف زكاة الفطر: الزكاة لغة: الطهارة والنماء والبركة والمدح، وكل ذلك قد استعمل في القرآن والحديث، قاله ابن الأثير في (النهاية: ٢/ ٣٠٧، ط: المكتبة العلمية) .

وقال الراغب في (المفردات: ٣٨٠) : أصل الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله، ويعتبر ذلك بالأمور الدنيوية والأخروية يقال: زكا الزرع يزكو إذا حصل نمو وبركة اهـ .

والفطر: أي الفطر من رمضان، وهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، لأن سبب زكاة الفطر هو الفطر من رمضان.

وزكاة الفطر واجبة بالسنة والإجماع .

أما بالسنة فلحديث ابن عمر المذكور في الباب وغيره من الأحاديث الواردة في الباب .

وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم، قال النووي: قال البيهقي: وقد أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر اهـ (المجموع: ٦/ ١٠٤) .

وقال ابن المنذر في (الإشراف: ٣/ ٦١) : وأجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض، وممن حفظنا ذلك عنه من أهل العلم محمد بن سيرين، وأبو العالية، والضحاك، وعطاء، ومالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري،

(٧٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيْرِ وَالكَبِيْرِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا "فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ صَغِيْرٍ أَوْ كَبِيْرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ"

(٧٤) وَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الفِطْرِ عَنِ الصَّغِيْرِ وَالكَبِيْرِ وَالحُرِّ وَالعَبْدِ مِمَّنْ تَمُوْنُونَ(٢)" رَوَاهُ الدَارَقُطْنِي بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم اهـ .

وفرض زكاة الفطر في شعبان من السنة الثانية من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم .

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٥٠٣) ومسلم: رقم (٩٨٤) .

(٢) قال ابن فارس في (مقاييس اللغة: ج٥/ ٢٨٦) : الميم والواو النون كلمة واحدة وهي المون أن تمون أي تقوم بكفايتهم وتتحمل مؤنتهم اهـ .

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ " أَدُّوا زَكَاةَ الفِطْرِ عَمَّنْ تَمُوْنُونَ"(١) .

(٣٩) بَابُ مَا الحِكْمَةُ فِي تَشْرِيْعِ زَكَاةِ الفِطْرِ؟

(٧٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ" رواه أبو داود وابن ماجه بسند حسن (٢).

(٤٠) بَابُ مَا يُخْرَجُ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ مِنَ الأَطْعِمَةِ

(٧٦) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوْكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقَطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ

يشترط في زكاة الفطر أن يملك فاضلا عن قوته وقوت من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه، فإن لم يملك ذلك فلا يجب عليه زكاة الفطر، قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا أن من لا شيء له فلا فطرة عليه اهـ نقل عنه النووي في (المجموع: ٦/ ١١٣) .

(١) أخرجه الدارقطني برقم (٢٠٧٨) .

(٢) أخرجه أبو داود برقم (١٦٠٩) وابن ماجه برقم (١٨٢٧) .

شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ فَلَمْ نَزَلْ نَخْرُجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى المِنْبَرِ فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ (١) الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسَ بِذَلِكَ، قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ" متفق عليه (٢)، وهذا لفظ مسلم .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ" كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: الأَقَطِ وَالتَّمْرِ وَالشَّعِيْرِ" (٣).

---

(١) السمراء: هي الحنطة .

(٢) أخرجه البخاري: رقم (١٥٠٨) ومسلم: رقم (٩٨٥) .

(٣) سئل شيخ الإسلام عن زكاة الفطر هل تخرج تمرا أو زبيبا أو برا أو شعيرا أو دقيقا؟ فأجاب – رحمه الله – أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاز الإخراج من قوتهم بلا ريب، وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها مثل أن يكونوا يقتاتون الأرز والدخن فهل عليهم أن يخرجوا حنطة أو شعيرا أو يجزئهم الأرز والدُّخْن والذرة فيه نزاع مشهور، وهما روايتان عن أحمد إحداهما لا يخرج إلا المنصوص، والأخرى يخرج ما يقتاته وإن لم يكن من هذه الأصناف وهو قول أكثر العلماء كالشافعي وغيره، وهو أصح الأقوال، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة

(٤١) بَابُ فِي مِقْدَارِ مَا يُخْرَجُ مِنَ الأَطْعِمَةِ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ

(٧٧) عَنْ بْنِ عُمَرَ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَجَعَلَ النَّاسُ عَدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ" متفق عليه (١).

(٧٨) وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– قَالَ: كُنَّا نُعْطِيْهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ قَالَ: أَرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ" متفق عليه (٢) .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ" فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ"

للفقراء كما قال تعالى: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير لأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا ما لا يقتاتونه كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات اهـ (مجموع الفتاوى: ٢٥/ ٦٩) .

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٥٠٧) ومسلم: رقم (٩٨٤)

(٢) أخرجه البخاري: رقم (١٥٠٨) ومسلم: رقم (٩٨٥) .

(٧٩) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ– رَضِيَ اللهُ عَنْهَا – قَالَتْ: كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ بِالمُدِّ الَّذِي تَقْتَاتُونَ بِهِ" رواه أحمد بإسناد صحيح (١) (٢).

---

(١) أخرجه أحمد: رقم (٢٦٩٣٦) .

(٢) يجب على كل أحد في زكاة الفطر أن يخرج صاعا من طعام إلا البر، فقد اختلف أهل العلم في مقدار ما يخرج من البر، قال ابن قدامة في (المغني: ٢/ ٦٥٢) ط، دار الفكر: الواجب في صدقة الفطر صاع عن كل إنسان لا يجزئ أقل من ذلك من جميع أجناس المخرج، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق اهـ .

وقال الترمذي بعد أن أخرج حديث أبي سعيد المذكور في الباب: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: من كل شيء صاع إلا من البر، فإنه يجزئ نصف صاع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر . اهـ (سنن الترمذي: ٢/ ٥٢) ط، دار الغرب الإسلامي .

(مسألة) ما مقدار الصاع؟ قال العلامة ابن عثيمين – رحمه الله – في (الشرح الممتع: ٦/ ١٧٦): واعتبر العلماء بالبر الرزين الذي يعادل العدس وحرروا ذلك تحريرا كاملا، وقد حررته فبلغ كليوين وأربعين جراما من البر

الرزين .... إلى أن قال: وإذا أردت أن تعرف الصاع النبوي فزن ألفين وأربعين جراما من البر الرزين أي البر الجيد، ثم ضعه بعد ذلك في الإناء فما بلغ فهو الصاع النبوي، وقد عثر على مد نبوي في عنيزة في إحدى الخربات وقد اشتريته من صاحبه بثمن غال وهو من النحاس، وقد كتب عليه إن هذا المد قدر على مد فلان عن فلان إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت – رضي الله عنه – إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وجدناه مقاربا لما قاله العلماء من أن زنته خمسائة وعشرة جرامات، لأن المد النبوي ربع الصاع النبوي، وقد اتخذنا مدا وصاعا نبويا على ذلك اهـ .

وقدر بعض العلماء مقدار ما يخرج بثلاثة كيلو جرام، وهذا فيه نوع من الاحتياط، والله أعلم .

(**مسألة**) هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر بدلا من الطعام؟، قال ابن المنذر في (الإشراف: ٣/ ٨٠) ط، مكتبة مكة الثقافية: واختلفوا في إخراج قيمة صدقة الفطر بدلا منها فكان الثوري وأصحاب الرأي يجيزون ذلك، وروي معنى قولهم عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري، وفي قول مالك والشافعي لا يجوز البدل منه، وقال إسحاق وأبو ثور: لا يجوز ذلك إلا عند الضرورة، قال أبو بكر: لا يجوز ذلك بحال اهـ.

وقال النووي في (المجموع: ٦/ ١٣٢): قال الشافعي والأصحاب: لا يجزئ إخراج القيمة وبه قال الجمهور اهـ .

وقال العلامة ابن باز – رحمه الله – كما في (مجموع فتاوى ابن باز: ١٤/ ٢١٢): اختلف أهل العلم في ذلك، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقودا وإنما تؤدى طعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

(٤٢) بَابُ وَقْتِ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الفِطْرِ

(٨٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ– رَضِيَ اللهُ

أخرجوها طعاما، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل فرضها علينا صاعا من كذا وصاعا من كذا، فلا تخرج نقودا، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء، بل إخراج ما أوجب الله عز وجل هو المطلوب، والصواب أنها تخرج طعاما لا نقودا اهـ .

وقال العلامة ابن عثيمين – رحمه الله تعالى – كما في (مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم أو الملابس أو الفرش، بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعا للآراء، بل من لدن حكيم خبير، والله عز وجل أعلم وأحكم، وإذا كانت مفروضة بلسان محمد صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام فلا يجوز أن نتعدى ذلك مهما استحسناه بعقولنا، بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئا مخالفا للشرع أن يتهم عقله ورأيه اهـ .

عَنْهُمَا – يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ (١) أَهْلُ المَدِيْنَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيْرًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيْرِ وَالكَبِيْرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُعْطِي عَنِ بَنِيَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – يُعْطِيْهَا الَّذِيْنَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُوْنَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ" متفق عليه، واللفظ للبخاري (٢).

(٨١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ" متفق عليه (٣) .

(٨٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ

---

(١) قال ابن الأثير في (النهاية): هو العُدْم وسوءُ الحال .

(٢) أخرجه البخاري: رقم (١٥١١) ومسلم: رقم (٩٨٤) .

(٣) أخرجه البخاري: رقم (١٥٠٣) ومسلم: رقم (٩٨٤) .

الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ" رواه أبو داود وابن ماجه (١) (٢).

---

(١) أخرجه أبو داود برقم (١٦٠٩) وابن ماجه برقم (١٨٢٧) .

(٢) قال ابن المنذر في (الإشراف: ٣/ ٧٩) : وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يأمران بإخراجها قبل الصلاة، ومال إلى هذا القول عطاء ومالك وموسى ابن وردان وإسحاق وأصحاب الرأي، وقد روينا عن ابن سيرين والنخعي أنهما كانا يرخصان في تأخيرها عن يوم الفطر، وقال أحمد أرجو أن لا يكون بذلك بأس، قال أبو بكر: لا أحب ذلك اهـ .

ويمكننا تقسيم وقت إخراج زكاة الفطر كما يلي:

أ) وقت الجواز، يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين لأثر ابن عمر المذكور في الباب، قال ابن قدامة في (المغني: ٣/ ٩٠) : يجوز تقديم الفطر قبل العيد بيومين، لا يجوز أكثر من ذلك اهـ، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم .

ب) وقت الوجوب: وهو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فإنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، قال النووي في (المجموع) قال الشافعي في (الجديد): تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر من رمضان لما روى ابن عمر – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر من رمضان، والفطر من رمضان لا يكون إلا بغروب الشمس من ليلة العيد، ولأن الفطرة جعلت طهرة للصائم بدليل ما وري أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من

الرفث واللغو وطعمة للمساكين وانقضاء الصوم بغروب الشمس، فإن رزق ولدا أو تزوج امرأة أو اشترى عبدا ودخل عليه الوقت وهم عنده وجبت عليه فطرتهم، وإن رزق ولدا أو تزوج امرأة أو اشترى العبد بعد دخول الوقت أو ماتوا قبل دخول الوقت لم تجب فطرتهم، وإن دخل وقت الوجوب وهم عنده ثم ماتوا قبل إمكان الأداء ففيه وجهان: أحدهما تسقط كما تسقط زكاة المال، والثاني: لا تسقط لأنها تجب في الذمة اهـ ، والصواب هو الثاني، لأن زكاة الفطر تتعلق في الذمة بخلاف زكاة المال .

ج) **وقت الاستحباب**: يستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة كما في حديث ابن عمر المذكور في الباب .

د) **وقت التحريم**: لا يجوز تأخير زكاة الفطر بعد العيد على الصحيح من أقوال أهل العلم .

قال ابن القيم في (الزاد: ٢/ ٢٥) : وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد، وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :" من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" .

ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب، فإنه لا معارض لهذين

(٤٣) بَابٌ يُعْطَى زَكَاةُ الفِطْرِ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِيْنِ

(٨٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ" رواه أبو داود وابن ماجه (١) (٢).

الحديثين ولا ناسخ ولا إجماع يدفع القول بهما، وكان شيخنا يقوي ذلك وينصره .

(**مسألة**) إذا أخرها لعذر بمعنى لو أن الإنسان وكّل إنسانا في إخراج زكاته وسافر فلما رجع من السفر تبين له أن وكيله لم يخرج زكاة الفطر عنه فهذا يقضيها بلا إثم، ولو بعد يوم العيد، وذلك قياسا على الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم :" من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"

وكذلك لو جاءه خبر العيد بغتة ولم يتمكن من إيصالها إلى الفقير إلا بعد صلاة العيد فإنه معذور ويقضيها ولا يأثم اهـ . قاله ابن عثيمين في (الشرح الممتع: ٦/ ١٧٤) .

(١) أخرجه أبو داود برقم (١٦٠٩) وابن ماجه برقم (١٨٢٧) .

(٢) اختلف أهل العلم هل يعطى زكاة الفطر للأصناف المذكورة في آية التوبة أو يعطى للفقراء والمساكين؟ على قولين :

القول الأول: مصرف زكاة الفطر هو مصرف زكاة المال، وهي الأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة.

القول الثاني: مصرف زكاة الفطر هو الفقراء والمساكين، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لحديث الباب .

قال ابن القيم في (الزاد: ٢/ ٢١): وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص الفقراء والمساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قَبْضَةً قَبْضَةً ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا إنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية اهـ .

وقال العلامة الألباني – رحمه الله – في (تمام المنة: ٣٨٧) : ليس في السنة العملية ما يشهد لهذا التوزيع، بل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس" وطعمة للمساكين" يفيد حصرها بالمساكين، والآية إنما هي في صدقات الأموال لا صدقة الفطر اهـ .

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني وابن عثيمين .

(مسألة) هل يعطى زكاة الفطر للأقارب؟

يجوز أن يعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله، ولا يعطي منها غنيا ولا ذا قربى اهـ قاله ابن قدامة في (المغني: ٣/ ٩٩) . والله أعلم .

أهم المراجع

١- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للعلامة الألباني، ط، المكتب الإسلامي .

٢- الإشراف على مذاهب العلماء: للإمام ابن المنذر، تحقيق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، ط، مكتبة مكة الثقافية .

٣- تاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد الملقب بمرتضى الزبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، ط: دار الهداية.

٤- التلخيص الحبير: للحافظ ابن حجر، ط، دار الكتب العلمية .

٥- تمام المنة في التعليق على فقه السنة: للعلامة الألباني، ط، دار الراية .

٦- جامع البيان في تأويل القرآن: للإمام الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ط، الرسالة .

٧- الجامع الصحِيحِ مما ليس في الصحيحين: للعلامة الوادعي، ط، دار الآثار .

٨- رسالة الصيام : لشيخ الإسلام ابن تيمية .

٩- زاد المعاد في هدي خير العباد: للإمام محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية، ط، مؤسسة الرسالة .

١٠- السلسلة الضعيفة: للعلامة الألباني، ط، مكتبة المعارف .

١١- سنن ابن ماجة: تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، ط، دار الرسالة العالمية .

١٢- سنن أبي داود: تحقيق شعيب الأرنؤوط، محمد كامل قره، ط، دار الرسالة العالمية .

١٣- سنن الترمذي: تحقيق: بشار عواد، ط، دار الغرب الإسلامي.

١٤- سنن الدارقطني: تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، ط، مؤسسة الرسالة .

١٥- سنن الكبرى: للبيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ط، دار الكتب العلمية .

١٦- سنن النسائي: تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط، مكتب المطبوعات الإسلامية .

١٧- سير أعلام النبلاء: لمؤرخ الإسلام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرنؤوط، ط، مؤسسة الرسالة .

١٨- الشرح الممتع على زاد المستقنع: للعلامة ابن عثيمين، ط، دار ابن الجوزي .

١٩- صحيح البخاري: تحقيق: محمد زهير، ط: دار طوق النجاة .

٢٠- صحيح مسلم: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط: دار إحياء التراث العربي .

٢١- عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لأبي محمد محمود بن أحمد بدر الدين العيني، ط، دار إحياء التراث العربي .

٢٢- فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني، ط، دار المعرفة .
٢٣- لطائف المعارف: لزين الدين عبد الرحمن بن أحمند بن رجب، ط، دار ابن حزم .
٢٤- مجموع الفتاوى: لابن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ط، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .
٢٥- مجموع فتاوى ابن باز: أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر، ط، دار الثريا .
٢٦- مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: جمع وترتيب فهد ابن ناصر بن إبراهيم السليمان، ط، دار الوطن .
٢٧- المجموع في شرح المهذب: للإمام النووي، ط، دار الفكر .
٢٨- المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله الحاكم، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ط، دار الكتب العلمية – بيروت – .
٢٩- مسند أحمد: تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، ط، مؤسسة الرسالة .
٣٠- معالم السنن: لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، ط، المطبعة العلمية .
٣١- معجم مقاييس اللغة: لأحمد ابن فارس القزويني، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط، دار الفكر .
٣٢- المغني: لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، ط، دار الفكر .

٣٣- المفردات في غريب القرآن: لأبي القاسم الحسين ابن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، تحقيق: محمد سيد كيلاني، ط، دار المعرفة .

٣٤- النهاية في غريب الحديث والأثر: لمجد الدين أبي السعادات المبارك ابن محمد ابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ط: المكتبة العلمية .

الفهرس

الموضوع **الصفحة**

مقدمة الطبعة الثالثة ٣
المقدمة ٤
(١) بَابُ وُجُوْبِ صِيَامِ رَمَضَانَ ٥
(٢) بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ..... ٧
(٣) بَابُ فَضْلِ صَوْمِ رَمَضَانَ ٩
(٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ أَنْ يَتَقَدَّمَ رَمَضَانُ بِصَوْمِ يَوْمٍ ١٠
(٥) بَابُ الصَّوْمِ وَالإِفْطَارِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ..... ١١
(٦) بَابٌ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ..... ١٢
(٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ..... ١٣
(٨) بَابُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الآفَاقِ فِي الرُّؤْيَةِ ١٤
(٩) بَابُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ ١٥
(١٠) بَابُ فَضْلِ السُّحُوْرِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ..... ١٦
(١١) بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِيْرِ السُّحُوْرِ..... ١٧
(١٢) بَابُ كَوْنِ الصِّيَامِ بِطُلُوْعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ ١٨
(١٣) بَابُ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ فِي يَدِهِ..... ٢٠
(١٤) بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِيْلِ الْفِطْرِ..... ٢١
(١٥) بَابُ الإِفْطَارِ عَلَى الرُّطَبِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَحَسَوَاتٍ مِنَ الْمَاءِ..... ٢٣
(١٦) بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ..... ٢٤
(١٧) بَابُ التَّرْهِيْبِ مِنَ الإِفْطَارِ قَبْلَ تَحِلَّةِ الصَّوْمِ..... ٢٤

الموضوع **الصفحة**

(١٨) بَابُ إِذَا أَفْطَرَ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ.....٢٥
(١٩) بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ لِلصَّائِمِ.....٢٧
(٢٠) بَابُ حُرْمَةِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ لِلصَّائِمِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ.....٢٨
(٢١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ.....٢٩
(٢٢) بَابُ أَكْلِ النَّاسِي وَشُرْبِهِ لَاْ يُفَطِّرُ ٣٠
(٢٣) بَابُ صِحَّةِ صَوْمِ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ ٣٠
(٢٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ.....٣١
(٢٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ.....٣١
(٢٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ.....٣٢
(٢٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ.....٣٢
(٢٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَيْءِ لِلصَّائِمِ.....٣٥
(٢٩) بَابُ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ.....٣٧
(٣٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي اغْتِسالِ الصَّائِمِ.....٣٨
(٣١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ.....٣٨
(٣٢) بَابُ ما جَاءَ فِي الشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ.....٣٩
(٣٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ.....٤١
(٣٤) بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَجَوَازِ تَأْخِيْرِهِ إِلَى شَعْبَانَ.....٤٢
(٣٥) بَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَصَلاَةِ التَّرَاوِيْحِ وَبَيَانِ عَدَدِ رَكَعَاتِهَا.....٤٣
(٣٦) بَابُ الاجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.....٤٥
(٣٧) بَابُ الاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.....٤٥

الموضوع **الصفحة**

(٣٨) بَابُ وُجُوْبِ زَكَاةِ الفِطْرِ ٤٧
(٣٩) بَابُ مَا الحِكْمَةُ فِي تَشْرِيْعِ زَكَاةِ الفِطْرِ؟ ٤٩
(٤٠) بَابُ مَا يُخْرَجُ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ مِنَ الأَطْعِمَةِ ٤٩
(٤١) بَابُ فِي مِقْدَارِ مَا يُخْرَجُ مِنَ الأَطْعِمَةِ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ ٥١
(٤٢) بَابُ وَقْتِ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الفِطْرِ ٥٤
(٤٣) بَابٌ يُعْطَى زَكَاةُ الفِطْرِ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِيْنِ ٥٨
أهم المراجع ٦٠
الفهرس ٦٤